

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1513/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายสมนึก ทองชิต กับพวก

จำเลย

นายสมนึก ทองชิต จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกามาเป็นเวลา 9 เดือนแล้วและถูกขังอยู่เป็นเวลานาน เป็นเหตุให้ภริยา บุตร และบุคคลในครอบครัวได้รับความลำบากอย่างยิ่ง จึงขอให้ พิจารณาวินิจฉัยคดีให้เร็วขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อจำเลยที่ 1 จะได้รับผลจากการ อภัยโทษในเดือนธันวาคม ศกนี้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2(พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ข้อ 1(1) ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสี่ ไว้ตลอดชีวิตเฮโรอีนของกลางให้ริบ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ต่างอุทธรณ์ ส่วนโจทก์และจำเลยที่ 2มิได้อุทธรณ์

ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อ พิจารณาพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 212,208,209)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 233)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ